

STANOVY SPOLKU

dle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Název a sídlo Spolku

1. Název: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
Sídlo: Husitská 191/8, 417 41 Krupka
IČO: 46070516

(dále jen "Spolek" nebo "TJ Krupka").

Článek 2 - Účel a cíle spolku

1. TJ Krupka je samosprávný a dobrovolný svazek sportovních oddílů a hlavním cílem je provozování sportovní činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členy, tak pro neorganizovanou veřejnost. Členy sportovních oddílů jsou fyzické osoby.

2. Základním posláním je:

- a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho oddílech;
- b) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
- c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad Spolku i veřejnosti, zejména pak mládeže;
- d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
- e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec;
- f) hájit zájmy svých členů sdružených v oddílech uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy i samosprávy, s ostatními organizacemi (např. FAČR a jiné sportovní svazy) i jednotlivci;
- g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností;
- h) spravovat vlastní majetek.

3. Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a účelů.

Článek 3 - Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné a členem může být pouze fyzická osoba, která se přihlásí k jeho cílům a řádně plní své povinnosti vyplývající ze členství.

2. Členství ve spolku vzniká až na základě doručení podepsané písemné přihlášky předsedovi spolku s potvrzením o uhrazení prvního ročního členského příspěvku ve výši 200 Kč.

3. Na přijetí za člena spolku neexistuje právní nárok. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku.

4. Členství ve Spolku zaniká

- a) vystoupením,
- b) zánikem,
- c) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani na základě dodatečné výzvy do třiceti dnů od jejího doručení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
- d) vyloučením (dle zákona 89/2012 Sb. v pl. znění § 239), předseda spolku má právo vyloučit člena, pokud člen svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle článku 4 bod 2 těchto stanov.
- e) zrušením členství,
- f) úmrtím.

5. Vystoupení ze spolku musí být učiněno písemně, členství zaniká okamžikem doručení předsedovi spolku do jeho rukou, který vezme toto vystoupení na vědomí a provede výmaz ze seznamu členů.

6. Členské příspěvky se platí vždy dopředu v ročních intervalech. Splatnost členských příspěvků je nejpozději do 31.12. předchozího roku pro další období od 1.1. do 31.12.. V případě, že člen včas nezaplatí členský příspěvek, nemůže vykonávat volené funkce a nemůže do nich být ani volen.

7. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. .

8. Seznam členů není zpřístupněn, je neveřejný a vede ho předseda spolku. Zápisy a výmazy týkající se členství osob provádí předseda spolku.

Článek 4 - Práva a povinnosti členů

1. Členstvím vzniká právo člena:

- a) podílet se na činnosti a akcích Spolku,
- b) vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy pro jeho činnost.

Každý člen nad 18 let má právo

- c) hlasovat na schůzi oddílu,
- d) být delegátem na členské schůzi TJ Krupka,
- e) být volen do orgánů TJ Krupka,
- f) volit orgány oddílu, v případě delegáta i Spolku,

g) vyžadovat zprávy o stavu majetku a hospodaření.

2. Člen Spolku je povinen:

- a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku a další interní předpisy, zejména nejednat v rozporu s nimi,
- b) dodržovat usnesení schválená členskou schůzí Spolku, schůzí oddílu a všemi orgány TJ Krupka,
- c) podle svých možností se podílet na činnosti Spolku,
- d) chovat se způsobem patřičným pro člena oddílu TJ Krupka a šířit dále etické, estetických a mravní hodnoty v oblasti sportu a tělesné kultury,
- e) platit členský příspěvek,
- f) snažit se dodržovat zásady fair play při sportovním zápolení, bojovat čestně dle pravidel a dodržovat zásady sportovního chování

3. Veškerá práva spojená s členstvím ve spolku jsou vždy podmíněna uhrazeným členským příspěvkem a podepsanou přihláškou.

Článek 5 - Organizace Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

- a) Shromáždění delegátů.
- b) Výbor spolku.
- c) Individuální statutární orgán Spolku- předseda.
- d) Členská schůze oddílu.
- e) Předseda oddílu.
- f) Výbor oddílu.

2. Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění delegátů, které se skládá ze zástupců (delegátů) jednotlivých oddílů, na 12 členů Spolku je volen členy oddílu vždy jeden delegát (zástupce). Možnost účastnit se shromáždění delegátů a hlasovat na něm jako delegát, je podmíněna platným členstvím ve spolku. V případě, že členství zvolenému delegátovi zanikne před konáním shromáždění delegátů, je příslušný oddíl povinen před stanoveným datem shromáždění provést dodatečnou volbu delegáta a písemně o tom informovat předsedu spolku.

3. Shromáždění delegátů volí výbor spolku.

4. Shromáždění delegátů svolává statutární orgán Spolku. Pokud o její svolání požádá 1/3 platných členů spolku, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení této žádosti předsedovi.

5. Zasedání Shromáždění delegátů se svolává písemně, anebo emailem či telefonicky v desetidenní lhůtě před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.

6. Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů (zástupců) jednotlivých oddílů.

7. Shromáždění delegátů volí a odvolává předsedu spolku, rozhoduje o změně stanov, názvu, sídla a rozhoduje i o zániku, rozdělení či sloučení Spolku.

8. Shromáždění delegátů rozhoduje o zřízení a zrušení oddílu.

9. Shromáždění delegátů může, podle potřeby, pověřovat jednotlivé členy Spolku konkrétními činnostmi k zajištění své spolkové činnosti.

10. Shromáždění delegátů schvaluje pro bezproblémovou činnost organizační řád Spolku (vnitřní pravidla), který detailněji stanovuje práva a povinnosti všech svých členů.

11. Shromáždění delegátů přijímá svoje rozhodnutí nadpoloviční většinou všech přítomných delegátů (zástupců) oddílu, není-li stanoveno jinak.

12. Každý delegát má jeden hlas.

13. Funkční období všech volených zástupců spolku je pětileté.

14. Ze Shromáždění delegátů je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Shromáždění delegátů byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.

Článek 6 - Statutární orgán Spolku

1. Funkční období individuálního statutárního orgánu předsedy spolku je pětileté.

2. Právní úkony, které jsou prováděny písemně, podepisuje předseda, anebo na základě písemné plné moci jiný člen spolku.

3. Předseda podepisuje za spolek tak, že k razítku či vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Článek 7 - Výbor spolku

1. Výbor spolku (dále jen v tomto článku výbor)

- a) Výbor spolku je výkonným orgánem spolku mezi zasedáními Shromáždění delegátů, který pravidelně zabezpečuje a koordinuje hlavní i vedlejší činnost spolku. Při své práci se řídí stanovami a usnesením Shromáždění delegátů. Ze své činnosti se zodpovídá Shromáždění delegátů.
- b) Schází se pravidelně jednou za 3 měsíce s výjimkou školních prázdnin.
- c) Členem výboru spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná.
- d) Výbor spolku je tvořen z jednotlivých zástupců oddílů, zvolených ze členů spolku na volebním Shromáždění delegátů. Každý oddíl má ve výboru jednoho zástupce.

- e) Všechny výboru je předseda spolku, jakožto statutární orgán TJ Krupka.
- f) Funkční období člena výkonného výboru je pět let.
- g) Odstoupí-li ze své funkce, zanechá-li jeho funkce z důvodu zániku členství nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak Shromáždění delegátů provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.
- h) Výbor přijímá rozhodnutí a usnává se ve všech věcech, které nejsou výslovně svěřeny Shromáždění delegátů.
- i) Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

2. Výbor plní zejména následující úkoly, pokud Shromáždění delegátů nerozhodlo jinak:

- a) navrhuje a schvaluje interní organizační normy Spolku.
- b) předkládá Shromáždění delegátů písemné zprávy, návrhy rozpočtu, informace a navrhuje hlavní směry činnosti Spolku;
- c) zajišťuje plnění schváleného rozpočtu, dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku;
- d) zajišťuje a koordinuje vzájemnou spolupráci s místními orgány města, ostatními institucemi, právníky i fyzickými osobami k podpoře zájmů a potřeb Spolku;
- e) realizuje úkoly vyplývající z vlastních usnesení;
- f) kontroluje a koordinuje sportovní činnost jednotlivých oddílů Spolku;
- g) přezkoumává a schvaluje návrh ročního rozpočtu a roční výsledky hospodaření Spolku předkládané finančnímu úřadu;
- h) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;
- i) přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje jejich pracovní poměr;
- j) rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

Článek 8

Členská roční schůze oddílů

1. Projednává sportovní činnost a výsledky jednotlivých oddílů za uplynulé roční období.
2. Schvaluje výroční zprávy o činnosti oddílů za uplynulé období a předkládá ji k projednání na Shromáždění delegátů.
3. Navrhuje výši ročního členského příspěvku oddílů a jeho splatnosti a předkládá ji ke schválení Shromáždění delegátů.
4. Volí členy výboru oddílů (předsedu oddílů a členy výboru), kteří koordinují a řídí každodenní sportovní činnosti jednotlivých oddílů a to zejména:
 - a) dohlíží a spravuje svěřený majetek Spolku s péčí řádného hospodáře;
 - b) zajišťuje denní provoz svěřených sportovních areálů a provádí jeho technickou údržbu;

- c) zajišťují sportovní činnost pro členy oddílu Spolku;
- d) vedou evidenci členů oddílu;
- e) vedou evidenci a vybírají schválenou výši členských příspěvků.

5. Předseda každého oddílu je povinnen zajistit vytvoření zápisu z každé členské schůze oddílu a předat ho nejpozději do 30ti dnů předsedovi spolku.

Článek 9 - Zásady hospodaření

1. Spolek vytváří vlastní majetek, který používá na zajištění své spolkové činnosti.
2. Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Spolek vede o svém majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní, statistické, daňové sestavy, výkazy a dbá o jejich ochranu.
3. Pravomoc hospodaření s nemovitým majetkem je svěřena Shromáždění delegátů (za souhlasu nadpoloviční většiny všech delegátů (zástupců) oddílu).
4. Pravomoc hospodařit s ostatním majetkem je svěřena výboru spolku. Předseda Spolku může zřídit bankovní účty a je oprávněn s finančními prostředky na účtech u bank i hotovostí na pokladně, v souladu s účelem Spolku disponovat. Oprávnění disponovat s prostředky má též, člen Spolku pověřený Shromážděním delegátů či předsedou Spolku, ale pouze dle pokynů předsedy Spolku.
5. Zdroje majetku spolku tvoří zejména;
 - a) příspěvky od členů Spolku;
 - b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
 - c) dotace, příspěvky, granty od sportovních institucí, státního rozpočtu a samosprávných celků;
 - d) dary a podpory od fyzických a právnických osob;
 - e) příjmy z úroků z účtů spolku;
 - f) příjmy z poplatků z organizovaných soutěží;
6. Veškeré takto získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících účel a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a případný rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
7. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře jak pro členy tak i případné zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle interních organizačních předpisů či sjednaná na základě platných smluv.
8. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

9. Za celkový stav a výsledky hospodaření odpovídá Výbor spolku.

10. Výbor spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

11. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje Spolek jedno pokladní místo. Dále je zřízen běžný účet u peněžního ústavu. Podpisová práva k nakládání s účtem spolku zajišťuje předseda Spolku.

12. Nakládání s majetkem Spolku se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a evidence o něm vedená (účetnictví) se též těmito předpisy řídí.

13. Pokud Spolek zanikne likvidací, bude čistý zůstatek jeho majetku po vypořádání všech práv a závazků věnován ve prospěch právnické osoby, která se zabývá obdobnou činností, nebo činností s mládeží. Takovou osobu určí likvidátor v souladu se zákonem.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

1. Spolek zanikne likvidací, jestliže o tom rozhodne Shromáždění delegátů Pro zánik, rozdělení či sloučení spolku se musí vyslovit alespoň 2/3 všech delegátů (zástupců) oddílů.

Stanovy byly schváleny shromážděním delegátů dne: 25.1.2024

Miroslav Brožek
předseda spolku

